

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4113/2539

พนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นาย สำเนาหรือเนา นาคพรหม

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 288
ป.วิ.อ. มาตรา 226
ป.วิ.พ. มาตรา 95

บาดแผลที่ผู้ตายได้รับเป็นบาดแผลฉกรรจ์เมื่อผู้ตายวิ่งมาขอความช่วยเหลือแล้วผู้ตายก็เจ็บเสียงไปพูดไม่ได้อีกขณะนำผู้ตายส่งโรงพยาบาลมีผู้ถามอาการผู้ตายผู้ตายส่งเสียงฮือแล้วไม่พูดอะไรการที่ผู้ตายวิ่งมาขอความช่วยเหลือและบอกถึงคนที่ทำร้ายตนในโอกาสแรกเช่นนี้แสดงให้เห็นได้ชัดว่าผู้ตายรู้ตัวว่าตนจะต้องตายและผู้ตายไม่มีเวลาที่จะคิดปรักปรำบุคคลอื่นโดยไม่เป็นความจริงดังนั้นคำพูดของผู้ตายที่พูดบอกก่อนตายจึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ใช้ มีดปลายแหลม เป็น อาวุธ แทง ผู้ตายถึงแก่ความตาย โดย เจตนาฆ่า ขอให้ ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ

ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตาม ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288 จำคุก 20 ปี

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ได้ความ จาก คำเบิกความ ของ นาย อุดม ว่า ขณะที่
พยาน รำวง กัน อยู่ ผู้ตาย วิ่ง มา ที่ พยาน และ พุด ว่า น้ำ ดม ช่วย ด้วย นาย เนา
แทง ผม แล้ว แล้ว ผู้ตาย ก็ ล้ม และ เจียบ ไป จาก นั้น นาย กิตติกร กับพวก นำ ผู้
ตาย ส่ง โรงพยาบาล และ ผู้ตาย ถึงแก่ความตาย ใน คดี นั้น กับ ได้ความ ตาม
รายงาน การ ชันสูตรพลิกศพ ผู้ตาย ว่า ผู้ตายถูก แทะ ด้วย ของ มีคม ที่ บริเวณ
ราวนม ซ้าย ขนาด ยาว 2 เซนติเมตรลึก 0.5 เซนติเมตร ไม่ เข้า ทรวงอก และ มี
บาดแผล ที่ ไต ซ้ายโครง ซ้ายแนว เดียว กับ แผล แรก ขนาด ยาว 3 เซนติเมตร
ทะลุ ถึง ใน ท้องมี ส่วน ของ ลำไส้ ทะลัก ออก มา สาเหตุ ที่ ทำให้ ตาย เนื่องจาก
เสีย โลหิตมาก ใน ช่องท้อง เห็นว่า บาดแผล ที่ ผู้ตาย ได้รับ เป็น บาดแผล จกรรจ์
โดยเฉพาะ บาดแผล ที่ 2 ทะลุ ช่องท้อง จน ลำไส้ ทะลัก ออก มา แสดง ว่าผู้ตาย
ได้รับ บาดเจ็บ เป็น อย่างมาก เมื่อ ผู้ตาย วิ่ง มา ขอ ความ ช่วยเหลือจาก นาย อุดม
แล้ว ผู้ตาย ก็ เจียบ เสียไป พุด ไม่ได้ อีก นาย กิตติกร ผู้นำ ผู้ตาย ส่ง โรง
พยาบาล เบิกความ ว่า ระหว่าง ทาง ได้ ถาม อาการ ผู้ตายผู้ตาย ส่ง เสียง ฮือ แล้ว
ไม่ พุด อะไร ดังนี้ เห็นว่า การ ที่ ผู้ตาย วิ่ง มาขอ ความ ช่วยเหลือ และ พุด กับ
นาย อุดม ถึง คน ที่ ทำร้าย ตน ใน โอกาส แรก เช่นนี้ แสดง ให้ เห็น ได้ อยู่ ใน ตัว
ว่า ผู้ตาย รู้ตัว ว่า ตน จะ ต้อง ตายและ ผู้ตาย คง ไม่มี เวลา ที่ จะ คิด ปักปำ

บุคคลอื่น โดย ไม่เป็น ความจริงดังนั้น คำพูด ของ ผู้ตาย ที่ พูด บอก นาย อุดม
ก่อน ตาย ดังกล่าว จึง มี น้ำหนัก ให้ รับฟัง ได้ ฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมชัย สายเชื้อ-พิมล สมานิตย์-กนก พรรณรักษา)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>